

[REDACTED]
Nemocnice Kadaň s.r.o.
Golovinova 1559
432 01 Kadaň

datovou schránkou: z28pu9r

V Praze dne 17. 9. 2025

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InfoZ**“), tímto žádáme o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

I. Auditní zpráva a informace o průběhu výběru auditora

1. Kopii auditní zprávy nebo jiného obdobného dokumentu vypracovaného v souvislosti s nástupem nového jednatele, Mgr. Martina Krušiny, MBA, společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o., IČO 25479300, se sídlem Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20011, na jehož základě bylo tvrzeno, že bývalý jednatel MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA neoprávněně pobíral odměnu za dobu svého působení ve společnosti.
2. Dokumenty zachycující průběh zadávacího řízení na výběr auditora (např. zadávací dokumentace, oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele).
3. Informaci o celkové částce uhrazené za provedení auditu.

II. Smlouvy a odměny členů statutárních orgánů Nemocnice Kadaň, s.r.o.

1. Kopie pracovněprávních (zejména pracovních smluv) i obchodněprávních smluv (zejména smluv o výkonu funkce) uzavřených s bývalými jednatelem:
 - a) MUDr. Josefem Maškem [REDACTED] a
 - b) Ing. Ivanem Holkou [REDACTED]
2. Přehled vyplacených odměn osobám vedeným v předchozím bodě za výkon funkce jednatele a případné další činnosti vykonávané pro společnost – s rozpisem po jednotlivých kalendářních měsících, včetně mimořádných odměn (částka, datum rozhodnutí a důvod přiznání).
3. Kopii smlouvy uzavřené se současným jednatelem Mgr. Martinem Krušinou, MBA [REDACTED] upravující jeho postavení vůči společnosti (výkon funkce jednatele, případný pracovní poměr nebo jiné smluvní vztahy).
4. Přehled vyplacených odměn Mgr. Martinu Krušinovi, MBA s měsíčním rozpisem, včetně mimořádných odměn (částka, datum rozhodnutí a důvod přiznání), a to ke dni podání této žádosti.



Vzhledem k tomu, že se požadované informace a dokumenty týkají nakládání s veřejnými prostředky je jejich zveřejnění ve významném veřejném zájmu. Navíc jste v tomto ohledu povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2a odst. 1 písm. b) InfoZ.

Prosíme o zaslání požadovaných dokumentů v elektronické podobě (PDF) na adresu:

[REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]

Povinný subjekt:

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

Žadatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V Kadani dne 2. října 2025

Odesláno e-mailem

Vážený [REDACTED]

společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. („**Nemocnice Kadaň**“) byla dne 17. září 2025 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („**InfZ**“).

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

I. Auditní zpráva a informace o průběhu výběru auditora

- 1. Kopii auditní zprávy nebo jiného obdobného dokumentu vypracovaného v souvislosti s nástupem nového jednatele, Mgr. Martina Krušiny, MBA, společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o., IČO 25479300, se sídlem Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20011, na jehož základě bylo tvrzeno, že bývalý jednatel MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA neoprávněně pobíral odměnu za dobu svého působení ve společnosti.*
- 2. Dokumenty zachycující průběh zadávacího řízení na výběr auditora (např. zadávací dokumentace, oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele).*
- 3. Informaci o celkové částce uhrazené za provedení auditu.*

II. Smlouvy a odměny členů statutárních orgánů Nemocnice Kadaň, s.r.o.

1. Kopie pracovněprávních (zejména pracovních smluv) i obchodněprávních smluv (zejména smluv o výkonu funkce) uzavřených s bývalými jednatelem: a) MUDr. Josefem Maškem [REDACTED] a b) Ing. Ivanem Holkou [REDACTED]

2. Přehled vyplacených odměn osobám vedeným v předchozím bodě za výkon funkce jednatele a případné další činnosti vykonávané pro společnost – s rozpisem po jednotlivých kalendářních měsících, včetně mimořádných odměn (částka, datum rozhodnutí a důvod přiznání).

3. Kopii smlouvy uzavřené se současným jednatelem Mgr. Martinem Krušinou, MBA ([REDACTED]) upravující jeho postavení vůči společnosti (výkon funkce jednatele, případný pracovní poměr nebo jiné smluvní vztahy).

4. Přehled vyplacených odměn Mgr. Martinu Krušinovi, MBA s měsíčním rozpisem, včetně mimořádných odměn (částka, datum rozhodnutí a důvod přiznání), a to ke dni podání této žádosti.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu I. 1.:

1. Kopii auditní zprávy nebo jiného obdobného dokumentu vypracovaného v souvislosti s nástupem nového jednatele, Mgr. Martina Krušiny, MBA, společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o., IČO 25479300, se sídlem Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20011, na jehož základě bylo tvrzeno, že bývalý jednatel MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA neoprávněně pobíral odměnu za dobu svého působení ve společnosti.

Nemocnice Kadaň si nechala k problematice odměňování pana Hossnera vypracovat právní stanovisko advokátní kanceláři.

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Kadaň s panem Hossnerem vede v této souvislosti soudní spor, jsou jakékoliv dokumenty, které by posuzovaly neoprávněnost vyplacení finančních prostředků panu Hossnerovi, informací, která byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním řízením. Poskytnutí těchto informací by ohrozilo rovnost účastníků tohoto řízení. V souladu s § 11 odst. 1 písm. g) InfZ se tedy jedná o informaci, jejíž sdělení můžeme omezit.

K bodu I. 2.:

2. Dokumenty zachycující průběh zadávacího řízení na výběr auditora (např. zadávací dokumentace, oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele).

Právní stanovisko k problematice odměňování pana Hossnera bylo pro Nemocnici Kadaň vytvořeno advokátní kanceláří v rámci poskytování právních služeb při přípravě na soudní řízení. V souladu s § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tak Nemocnice Kadaň nebyla povinna zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

K bodu I. 3.:

3. Informaci o celkové částce uhrazené za provedení auditu.

Právní stanovisko k problematice odměňování pana Hossnera bylo součástí komplexní právní prověrky zaměřené na oblast dodržování péče řádného hospodáře dle platných právních předpisů, konkrétně na:

- Posouzení možného porušení péče řádného hospodáře při strategické investici.
- Odměňování jednatele Nemocnice Kadaň.
- Revizi zadávacích řízení a dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a o registru smluv.
- Dodavatelské vztahy, zejména v rámci veřejných zakázek.

Za právní prověrku zaplatila Nemocnice Kadaň celkovou částku 1 780 000 Kč bez DPH.

K bodu II. 1.:

1. Kopie pracovněprávních (zejména pracovních smluv) i obchodněprávních smluv (zejména smluv o výkonu funkce) uzavřených s bývalými jednatelem: a) MUDr. Josefem Maškem (nar. 27. 10. 1952), a b) Ing. Ivanem Holkou (nar. 4. 2. 1961).

Částečně anonymizované kopie smluv, které má Nemocnice Kadaň k dispozici, Vám zasíláme v příloze k této žádosti. Jde o následující smlouvy:

- MUDr. Josef Mašek:
 - o Jmenování pana Maška do funkce vedoucího zaměstnance ze dne 29. ledna 2003 (příloha č. 1),
 - o Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi Nemocnicí Kadaň a panem Maškem ze dne 29. ledna 2004 (příloha č. 2),
 - o Změna č. 1 smlouvy o pracovním poměru uzavřená mezi Nemocnicí Kadaň a panem Maškem ze dne 1. července 2011 (příloha č. 3),
 - o Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi Nemocnicí Kadaň a panem Maškem ze dne 1. srpna 2012 (příloha č. 4),
- Ing. Ivan Holka
 - o Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi Nemocnicí Kadaň a panem Holkou ze dne 1. července 2011 (příloha č. 5).

K bodu II. 2.:

2. Přehled vyplacených odměn osobám vedeným v předchozím bodě za výkon funkce jednatele a případné další činnosti vykonávané pro společnost – s rozpisem po jednotlivých kalendářních měsících, včetně mimořádných odměn (částka, datum rozhodnutí a důvod přiznání).

Tyto informace již byly Nemocnicí Kadaň skartovány, a tak není možné je poskytnout. Nemocnice Kadaň má k dispozici pouze částky uvedené ve smlouvách poskytnutých dle bodu II. 1 výše.

K bodu II. 3.:

3. Kopii smlouvy uzavřené se současným jednatelem Mgr. Martinem Krušinou, MBA (nar. 14. 3. 1974), upravující jeho postavení vůči společnosti (výkon funkce jednatele, případný pracovní poměr nebo jiné smluvní vztahy).

Kopii smlouvy o výkonu funkce uzavřenou mezi Nemocnicí Kadaň a panem Krušinou Vám zasíláme jako přílohu č. 6.

K bodu II. 4.:

4. Přehled vyplacených odměn Mgr. Martinu Krušinovi, MBA s měsíčním rozpisem, včetně mimořádných odměn (částka, datum rozhodnutí a důvod přiznání), a to ke dni podání této žádosti.

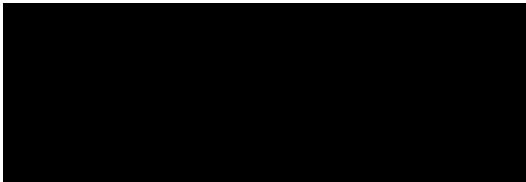
Nemocnice panu Krušinovi vyplatila na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce za období září 2024 až srpen 2025 celkovou částku 3 008 572 Kč v hrubém, přičemž mimořádná odměna nebyla vyplacena. Měsíčně jde o následující částky:

- 9/2024: 38572,- Kč
- 10/2024 - 8/2025: 270000,- Kč

Doufáme, že jsou pro Vás poskytnuté informace dostatečné.

S pozdravem

Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel



Jmenování do funkce vedoucího zaměstnance

učiněné

ve smyslu ustanovení § 27 odst. 4 zákoníku práce
mezi účastníky, kterými jsou :

A/ Nemocnice Kadaň s.r.o.,

jednající : MUDr. Josefem Maškem, jednatelem společnosti

se sídlem : Kadaň, Golovinova 1559

IČ : 254 79 300

zapsaná v obch. rejst. ved. Kr. soudem v Ústí n. L., odd. C vložka 20011

bank. spoj.: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 2151480207/0100

(dále jen **zaměstnavatel**)

a

B/ MUDr. Josef Mašek



(dále jen **zaměstnanec**)

t a k t o :

I. Základní ujednání

1. Zaměstnavatel tímto jmenuje zaměstnance do funkce :

ředitel nemocnice

Obecný popis práce :

Zaměstnanec dle pokynů zaměstnavatele samostatně řídí, kontroluje a případně sám zajišťuje řádný chod podniku zaměstnavatele. Při výkonu výše uvedené funkce je zaměstnanec nadřízen všem ostatním zaměstnancům zaměstnavatele. Vůči těmto pracovníkům je oprávněn vykonávat všechna práva i povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce, (pokud je zákon nesvěřuje toliko jednatelem) zejména uzavírat, měnit nebo rušit pracovní poměry. Při výkonu svých kompetencí a při řízení dalších zaměstnanců je oprávněn vydávat vnitřní organizačními předpisy schválenými na jeho návrh zaměstnavatele.

2. Místem výkonu práce je Kadaň.
3. Nástup do práce : 1.1.2004

II. Pracovní doba

Pracovní doba se sjednává : pružná ve smyslu ustanovení § 85 zákoníku práce, s tím, že povinností zaměstnance je být na pracovišti v době od 8,³⁰ hod. do 14,³⁰ hod. Zaměstnanec však bere na vědomí, že úspěšný výkon sjednané práce, k němuž přísluší též spolehlivý přehled o celém dění na všech pracovištích jím spravovaného podniku, předpokládá značné množství práce vykonávané v rozsahu značně přesahujícím výše uvedený časový údaj. Přesčasová práce je zcela zohledněna ve sjednané mzdě.

III. Mzda

1. V souladu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že smluvní mzda činí 40 000.- Kč měsíčně.
2. Zaměstnavatel může, kromě výše uvedené základní mzdy, vyplácet zaměstnanci pololetní prémie. O jejich vyplacení a výši rozhoduje dozorčí rada zaměstnavatele.
3. Výše sjednaná mzda, to jest základní mzda a přiznaná prémie, na níž zaměstnanci vznikl nárok, bude vyplácena v tomto výplatním termínu: do 15. dne měsíce následujícího.

IV. Další ujednání

1. Zaměstnavatel tímto za pracovní povinnosti a podstatné složky pracovní kázně prohlašuje a zaměstnanec se zavazuje respektovat následující:
 - a) zaměstnanec si bude při plnění pracovních povinností vždy počínat tak, aby neohrozil dobrou obchodní pověst zaměstnavatele;
 - b) dále se zaměstnanec zavazuje, že bude jednat se zaměstnanci i s třetími osobami, s nimiž důvodně přijde do styku při výkonu práce, vždy slušně a zdvořile, a to i tehdy, pokud korektní jednání bude pro přístup protistrany značně obtížné;
 - c) zaměstnanec bude zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při plnění svých pracovních povinností nebo v souvislosti s nimi dozví;
 - d) zaměstnanec bude řádně dodržovat pracovní dobu a účelně ji využívat k plnění pracovních úkolů;
 - e) zaměstnanec bude dbát všech právních předpisů, jimiž se řídí jeho činnost dle této pracovní smlouvy, tyto předpisy si samostatně zajistí a seznámí se s nimi, totéž platí o vnitřních organizačních předpisech zaměstnavatele, jimiž jsou, resp. budou zejména: organizační, pracovní, mzdový řád;
 - h) zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen postupovat při zařizování záležitostí s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy zaměstnavatele, které zná nebo je povinen znát;
 - ch) zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen postupovat při plnění pracovních povinností s veškerou péčí nezbytnou k ochraně majetku zaměstnavatele;
 - i) zaměstnanec bere na vědomí, že v rámci plnění svých pracovních úkolů bude přicházet do styku s programovými produkty chráněnými autorským zákonem, jakož i s daty pořízenými zaměstnavatelem a tyto používat; zaměstnanec prohlašuje, že bere na vědomí přísný zákaz pořizování kopií těchto produktů i dat, jakož i zákaz všech dalších dispozic s nimi, které by byly v rozporu s autorským zákonem nebo s příslušným licenčním ujednáním nebo v rozporu s pokyny zaměstnavatele;
 - ii) zaměstnanec se zavazuje, že si při pro efektivní výkon bude neustále prohlubovat kvalifikaci v oblasti managementu zdravotnických zařízení, a že bude podnik zaměstnavatele řídit s použitím nejprůběžnějších metod a prostředků, tak aby bylo naplněno poslání Nemocnice Kadaň.
2. Veškeré pracovněprávní vztahy v této smlouvě neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, upravujícími právní poměry vedoucích zaměstnanců.
3. Tato pracovní smlouva je dána na 2 stranách textu, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

Nemocnice Kadaň s.r.o.
MUDr. Josef Mašek,
jednatel

MUDr. Josef Mašek

Smlouva o výkonu funkce jednatele

uzavřená ve smyslu ustanovení § 66 Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obchodní firma	Nemocnice Kadaň s.r.o.
se sídlem	Kadaň, Golovinova 1559
IČO	254 79 3000
jednající jednatelem	MUDr. Josefem Maškem
jako společnost na straně jedné (dále jen „společnost“)	

a

jméno	MUDr. Josef Mašek
bytem	
r.č.	
jako jednatel na straně druhé (dále jen „jednatel“)	

takto:

I.

Společnost a jednatel uzavírají tuto smlouvu na základě jejího schválení jediným společníkem společnosti, které bylo v souladu se zákonem 128/2000 Sb. § 102, písmeno c., formou usnesení Rady města Kadaně č. 1/2004 učiněno dne 29.1.2004.

II.

1. Jednatel je povinen provádět nebo s řádnou péčí zajišťovat řídicí, kontrolní i jiné činnosti vyplývající z jeho funkce statutárního orgánu společnosti, vykonávat zaměstnavatelská oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům společnosti, to vše za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a se zřetelem k maximalizaci prospěchu společnosti. Při tom je povinen plnit všechny povinnosti vyplývající pro něho i pro společnost z obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, jejích příloh a rozhodnutí valné hromady, resp. jediného společníka.
2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Je oprávněn za ni jednat a podepisovat. Je rovněž povinen svolávat řádnou valnou hromadu společnosti tak, aby se konala nejpozději do konce šestého měsíce každého kalendářního roku, a mimořádné valné hromady podle potřeb společnosti.
3. Jednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit společnosti, případně osobám jednajícím se společností ve shodě nebo s ní jakkoli spojeným, újmu. V případě střetu zájmů mezi společností a osobou jednající s ní ve shodě nebo jinak se společností spojenou je jednatel povinen vždy přednostně hájit zájmy společnosti. Povinnost mlčenlivosti platí pro jednatele i po skončení jeho funkce jednatele společnosti, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit společnosti újmu.
4. Jednatel je povinen vykonávat svoji práci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti společnosti. Z toho důvodu je povinen zacházet s majetkem a veškerými právy společnosti s řádnou péčí a počínat si tak, aby společnosti jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo právech.
5. Jednatel je povinen pravidelně informovat jediného společníka a dozorčí radu o všech významných skutečnostech, a to v rozsahu daném nejméně zákonem.
6. Jednatel bude svoji funkci vykonávat zásadně v sídle společnosti s tím, že prohlašuje, že je mu jasné, že, v případě potřeby bude vykonávat svou funkci mimo sídlo společnosti, a to na celém

území České republiky i mimo území České republiky. Jednatel je srozuměn se skutečností, že na výkon funkce jednatele se nevztahují žádná ustanovení omezující pracovní dobu, je srozuměn s tím, že je jednatelem se všemi povinnostmi nepřetržitě. Společnost se pak zavazuje, že poskytne jednateři veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

III.

1. Jednateli náleží za výkon funkce podle této smlouvy odměna ve výši 20 000.- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. V případě, že jednatel ukončí svou funkci, přísluší mu poměrná část odměny. Tato odměna mu však nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti (§ 66 odst. věta poslední obchodního zákoníku).
3. Kromě odměny přísluší dále jednateři náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to dle příslušných právních předpisů.
4. Jednateli náleží za výkon funkce podle této smlouvy další, motivační odměna ve výši 3 % z čistého zisku společnosti, vytvořeného a vykázaného za zákonné účetní období, na základě účetní závěrky schválené jediným společníkem. Tato odměna je splatná do dvou měsíců po schválení účetní závěrky společnosti za rozhodné období.
5. Jednateli dále náleží tyto další požitky, resp. plnění společnosti vůči němu:
 - a) mobilní telefon, včetně úhrad za veškerý jeho provoz, neomezený denní či noční dobou,
 - b) úhrada pojistného z odpovědnosti za škodu ve funkci statutárního orgánu společnosti,
 - c) osobní motorové vozidlo za podmínek stanovených dozorčí radou.

IV.

1. Účastníci konstatují, že je zájmem společnosti, aby jednatel neztratil své znalosti, dovednosti a zkušenosti lékaře, a že je zájmem společnosti, aby jednatel neztratil bezprostřední kontakt s lékařskou praxí. V této souvislosti se ujednává, že jednatel je oprávněn uzavřít se společností pracovní poměr na výkon funkce lékaře chirurgického oddělení a ústavní pohotovostní služby podle pravidel daných mzdovým řádem Nemocnice Kadaň s.r.o. a dalšími vnitřními předpisy vydanými společností.
2. Účastníci konstatují, že je zájmem společnosti, aby jednatel, krom funkce statutárního orgánu zajišťoval management společnosti, aby řídil provoz všech jejích zařízení a všech zaměstnanců a aby účelně delegoval své kompetence a tvrdě kontroloval plnění úkolů a příkazů jím udělených. V této souvislosti se ujednává, že jednatel je oprávněn vstoupit se společností v pracovní poměr, a to ohledně výkonu funkce ředitele Nemocnice Kadaň. Obsah tohoto pracovního poměru, zejména pak otázky mzdové, je jednatel povinen předem projednat s dozorčí radou společnosti; jeho podpisy na příslušných listinách musí být úředně ověřeny.

V.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce jednatele jako jednatele společnosti s účinností od 1.1.2004.
2. Tuto smlouvu může z důležitých důvodů jednatel vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi; pro účinnost výpovědi však platí, že tato musí být nejprve doručena a projednána s dozorčí radou společnosti. Samotnou výpovědí této smlouvy jednatel nepřestává být jednatelem společnosti, pokud však nebyl odvolán, pouze výkon jeho funkce se přestává řídit podmínkami stanovenými v této smlouvě a řídí se toliko zákonem.

3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny jen písemnou formou.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo jiné ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících, zejména ustanoveními o smlouvě mandátní.



za společnost
Nemocnice Vladaň s.r.o.
MUDr. Josef Mašek
jednatel



MUDr. Josef Mašek

SMLOUVA O PRACOVNÍM POMĚRU

změna č. 1.

ředitele nemocnice

uzavřená

ve smyslu ustanovení § 33, odst. 1 zákoníku práce
mezi účastníky, kterými jsou :

A/ **Nemocnice Kadaň s.r.o.,**

jednající : ing. Ivanem Holkou, jednatelem společnosti

se sídlem : Kadaň, Golovinova 1559

IČ : 254 79 300

zapsaná v obch. rejst. ved. Kr. soudem v Ústí n. L., odd. C vložka 20011

bank. spoj.: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 2151480207/0100

(dále jen **zaměstnavatel**)

a

B/ **MUDr. Josef Mašek**

(dále jen **zaměstnanec**)

t a k t o :

I. Základní ujednání

1. Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do následující funkce :

ředitel nemocnice

Obecný popis práce : Při výkonu funkce je nadřizen všem ostatním zaměstnancům nemocnice. Vůči těmto pracovníkům je oprávněn vykonávat všechna práva o povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce (pokud je zákon nesvěřuje toliko jednatelem), zejména uzavírat nebo rušit pracovní poměry.

Zaměstnanec dle pokynů zaměstnavatele

- samostatně řídí, kontroluje a případně zajišťuje řádný chod útvarů zdravotní péče nemocnice. Při výkonu této funkce je oprávněn vydávat vnitřní organizační předpisy ve věcech týkajících se poskytování zdravotní péče.
- zajišťuje přípravu a projednání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami
- zajišťuje přípravu a projednání smluv na nákup zdravotnické přístrojové techniky, speciálního zdravotnického materiálu a léků
- vykonává lékařskou praxi v souladu s bodem IV. písmeno j)

2. Místem výkonu práce je Kadaň.

3. Nástup do práce : 1.1.2004

II. Pracovní doba

Pracovní doba se sjednává: pružná ve smyslu ustanovení § 85 zákoníku práce, s tím, že povinnosti zaměstnance je být na pracovišti v době od 8,³⁰ hod. do 14,³⁰ hod. Zaměstnanec však bere na vědomí, že úspěšný výkon sjednané práce, k němuž přísluší též spolehlivý přehled o celém dění na všech pracovištích

jím spravovaného útvaru, předpokládá značné množství práce vykonávané v rozsahu značně přesahujícím výše uvedený časový údaj. Přesčasová práce je zcela zohledněna ve sjednané mzdě.

III. Mzda

1. V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli, že smluvní mzda činí 80.000,- Kč měsíčně.
2. Zaměstnavatel může, kromě výše uvedené základní mzdy, vyplácet zaměstnanci pololetní prémie. O jejich vyplacení a výši rozhoduje dozorčí rada zaměstnavatele.
3. Výše sjednaná mzda, to jest základní mzda a přiznaná prémie, na níž zaměstnanci vznikl nárok, bude vyplácena v tomto výplatním termínu: do 15. dne měsíce následujícího.
4. Kromě mzdy přísluší řediteli náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to dle příslušných právních předpisů.
5. Řediteli náleží tyto další požitky, resp. plnění společnosti vůči němu:
 - a) mobilní telefon, včetně úhrad za veškerý jeho provoz, neomezený denní či noční dobou,
 - b) osobní motorové vozidlo za podmínek stanovených dozorčí radou.

IV. Další ujednání

1. Zaměstnavatel tímto za pracovní povinnosti a podstatné složky pracovní kázně prohlašuje a zaměstnanec se zavazuje respektovat následující:
 - a) zaměstnanec si bude při plnění pracovních povinností vždy počínat tak, aby neohrozil dobrou obchodní pověst zaměstnavatele;
 - b) dále se zaměstnanec zavazuje, že bude jednat se zaměstnanci i s třetími osobami, s nimiž důvodně přijde do styku při výkonu práce, vždy slušně a zdvořile, a to i tehdy, pokud korektní jednání bude pro přístup protistrany značně obtížné;
 - c) zaměstnanec bude zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při plnění svých pracovních povinností nebo v souvislosti s nimi dozví;
 - d) zaměstnanec bude řádně dodržovat pracovní dobu a účelně ji využívat k plnění pracovních úkolů;
 - e) zaměstnanec bude dbát všech právních předpisů, jimiž se řídí jeho činnost dle této pracovní smlouvy, tyto předpisy si samostatně zajistí a seznámí se s nimi, totéž platí o vnitřních organizačních předpisech zaměstnavatele, jimiž jsou, resp. budou zejména: organizační, pracovní, mzdový řád;
 - f) zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen postupovat při zařizování záležitostí s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy zaměstnavatele, které zná nebo je povinen znát;
 - g) zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen postupovat při plnění pracovních povinností s veškerou péčí nezbytnou k ochraně majetku zaměstnavatele;
 - h) zaměstnanec bere na vědomí, že v rámci plnění svých pracovních úkolů bude přicházet do styku s programovými produkty chráněnými autorským zákonem, jakož i s daty pořízenými zaměstnavatelem a tyto používat; zaměstnanec prohlašuje, že bere na vědomí přísný zákaz pořizování kopií těchto produktů i dat, jakož i zákaz všech dalších dispozic s nimi, které by byly v rozporu s autorským zákonem nebo s příslušným licenčním ujednáním nebo v rozporu s pokyny zaměstnavatele;

ii) zaměstnanec se zavazuje, že si pro efektivní výkon své práce bude neustále prohlubovat kvalifikaci v oblasti managementu zdravotnických zařízení, a že bude svěřený útvar řídit s použitím nejpřínosnějších metod a prostředků, tak aby bylo naplněno poslání Nemocnice Kadaň.

j) účastníci konstatují, že je zájmem společnosti, aby ředitel neztratil své znalosti a zkušenosti lékaře a bezprostřední kontakt s lékařskou praxí. V této souvislosti se ujednává, že ředitel je oprávněn uzavřít se společností pracovní poměr na výkon funkce lékaře chirurgického oddělení a ústavní pohotovostní služby podle pravidel daných mzdovým řádem Nemocnice Kadaň s.r.o. a dalšími vnitřními předpisy vydanými společností.

2. Veškeré pracovněprávní vztahy v této smlouvě neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, upravujícími právní poměry vedoucích zaměstnanců.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2011
3. Tato pracovní smlouva je dána na 3 stranách textu, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

V Kadani, dne 1.7.2011

za zaměstnavatele :



Nemocnice Kadaň s.r.o.
Ing. Ivan Holka
jednatel



MUDr. Josef Mašek

**Smlouva o výkonu funkce jednatele
v souladu s § 66 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění**

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem Kadaň, Golovinova 1559, PSČ 432 01

IČ 254 79 300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená jednatelem společnosti:

MUDr. Josefem Maškem

na straně jedné (dále jen společnost)

a

MUDr. Josefem Maškem, [redacted]
[redacted]

na straně druhé (dále jen jednatel)

uzavírají dle § 66 odst. 2 z č. 513/1991 Sb. tuto smlouvu výkonu funkce:

**Článek 1
Předmět smlouvy**

- 1.1 Na řádné valné hromadě společnosti konané dne 23.7.2012 byla schválena tato smlouva o výkonu funkce pro jednatele společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o.
- 1.2 Jednatel prohlašuje, že je způsobilý ke dni podpisu této smlouvy ve smyslu ust. § 133 obchodního zákoníku k výkonu funkce jednatele.

**Článek 2
Práva a povinnosti jednatele**

- 2.1 Jednatel se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.
- 2.2 Jednatel si je vědom toho, že jakékoliv omezení oprávnění vyplývající ze společenské smlouvy společnosti nebo z dalších vnitřních předpisů společnosti je vůči třetím osobám neúčinné. V případě, že jednatel vnitřní omezení poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku škody, odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku.
- 2.3 Povinností jednatele je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či jinou újmu, především je tedy povinen:
 - zajišťovat obchodní vedení společnosti
 - svolávat valnou hromadu
 - vyhotovovat zápisy z valných hromad
 - zajišťovat vedení evidence a účetnictví, sestavování účetní závěrky
 - vést seznam společníků
 - informovat radu města o záležitostech společnosti
 - hájit zájmy společnosti při sjednávání smluv
 - předkládat Krajskému soudu v Ústí nad Labem potřebné dokumenty do sbírky listin
 - zastupovat společnost ve vztahu k třetími osobám
 - podávat řádně a včas daňová přiznání
 - podávat návrhy na zápis změny skutečností v obchodním rejstříku
 - zveřejňovat snížení základního kapitálu

- dodržovat pokyny a zásady uložené radou města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady
 - podat návrh na konkurz či vyrovnání, sestavit seznam majetku úpadce činit prohlášení o majetku společnosti, jakožto osoby povinné před soudem v exekučním řízení
- 2.4 V případě, kdy jednatel nebude schopen řádně vykonávat funkci jemu touto smlouvou svěřenou, zejména pro delší nemoc či podobné skutečnosti, je povinen společnost, respektive radu Města Kadaň o této skutečnosti ihned informovat a podle svých sil zajistit, aby v důsledku toho nebyl vážným způsobem narušen chod společnosti.
- 2.5 Jednatel je povinen řídit se zásadami a pokyny jemu uloženými radou města Kadaň, která plní úkoly jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Jednatel je v případě zjištění rozporu mezi pokynem uvedeným v předešlé větě a platnými právními předpisy povinen na tuto skutečnost upozornit společnost, respektive radu Města Kadaň. Odpovídá společnosti za škodu v souladu s ust. § 194 odst. 5 obch. zák. V případě, že bude takto vůči společnosti za škodu odpovídat, ručí ze zákona za závazky společnosti za podmínky, že věřitelé společnosti nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodů, že společnost zastavila platby. Jednatel si je vědom zákazu konkurence ve smyslu ust. § 136 obch. zák. Kromě zákonného zákazu konkurence jednatel nesmí dva roky po skončení své funkce vystupovat jako člen statutárního orgánu akciové společnosti nebo jako jednatel společnosti s ručeným omezeným či statutární orgán jiného typu obchodní společnosti nebo družstva, které podniká ve stejném nebo odborném oboru podnikání jako společnost.
- 2.6 Jednatel je oprávněn delegovat část svých pravomocí týkající se vedení společnosti na ředitele společnosti.
- 2.7 Jednatel nesmí rozhodnout bez souhlasu valné hromady o uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části anebo smlouvy o nájmu podniku či jeho části.
- 2.8 Jednatel bude svoji funkci vykonávat zásadně v sídle společnosti, tj. Kadaň, Golovinova 1559, s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky.

Článek 3 Povinnosti společnosti vůči jednateři

- 3.1 Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat jednateři takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
- 3.2 Společnost se zavazuje, že poskytne jednateři veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

Článek 4 Odměna jednatele

- 4.1 Jednateli přísluší za výkon jeho funkce odměna ve výši 1000,-Kč (slovy tisícikorunčeských) měsíčně, kterou stanovila valná hromada, počínaje od srpna 2012.
- 4.2 Kromě odměny přísluší jednateři náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce a nejsou mu přiznány z jiného titulu.
- 4.3 Odměna a cestovní náhrady jednatele jsou splatné vždy do 15. dne následujícího měsíce vykonávané funkce na účet jednatele.

Článek 5

Plnění této smlouvy a její ukončení

- 5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 5.2 Tato smlouva končí ukončením funkce jednatele odstoupením z funkce nebo odvoláním valnou hromadou společnosti.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

- 6.1 Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
- 6.2 Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, vztahují se na ni ustanovení obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
- 6.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.



jednatel
z pověření valné hromady ze dne 23.7.2012



MUDr. Josef Mašek

Smlouva o výkonu funkce jednatele

v souladu s § 66 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem Kadaň, Golovinova 1559, PSČ 432 01

IČ 254 79 3000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená jednatelem společnosti:

Ing. Ivanem Holkou

na straně jedné (dále jen společnost)

a

Ing. Ivan Holka,

na straně druhé (dále jen jednatel)

uzavírají dle § 66 odst. 2 z č. 513/1991 Sb. tuto smlouvu výkonu funkce:

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Na řádné valné hromadě společnosti konané dne 16.6. 2011 byla schválena tato smlouva o výkonu funkce pro jednatele společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o.
- 1.2 Jednatel prohlašuje, že je způsobilý ke dni podpisu této smlouvy ve smyslu ust. § 133 obchodního zákoníku k výkonu funkce jednatele.

Článek 2 Práva a povinnosti jednatele

- 2.1 Jednatel se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.
- 2.2 Jednatel si je vědom toho, že jakékoliv omezení oprávnění vyplývající ze společenské smlouvy společnosti nebo z dalších vnitřních předpisů společnosti je vůči třetím osobám neúčinné. V případě, že jednatel vnitřní omezení poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku škody, odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku.
- 2.3 Povinností jednatele je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či jinou újmu, především je tedy povinen:

- zajišťovat obchodní vedení společnosti
- svolávat valnou hromadu
- vyhotovovat zápisy z valných hromad
- zajišťovat vedení evidence a účetnictví, sestavování účetní závěrky

- vést seznam společníků
- informovat radu města o záležitostech společnosti
- hájit zájmy společnosti při sjednávání smluv
- předkládat Krajskému soudu v Ústí nad Labem potřebné dokumenty do sbírky listin
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám
- podávat řádně a včas daňová přiznání
- podávat návrhy na zápis změny skutečností v obchodním rejstříku
- zveřejňovat snížení základního kapitálu
- dodržovat pokyny a zásady uložené radou města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady
- podat návrh na konkurz či vyrovnání, sestavit seznam majetku úpadce
- činit prohlášení o majetku společnosti, jakožto osoby povinné před soudem v exekučním řízení

- 2.4 V případě, kdy jednatel nebude schopen řádně vykonávat funkci jemu touto smlouvou svěřenou, zejména pro delší nemoc či podobné skutečnosti, je povinen společnost, respektive radu Města Kadaň o této skutečnosti ihned informovat a podle svých sil zajistit, aby v důsledku toho nebyl vážným způsobem narušen chod společnosti.
- 2.5 Jednatel je povinen řídit se zásadami a pokyny jemu uloženými radou města Kadaň, která plní úkoly jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Jednatel je v případě zjištění rozporu mezi pokynem uvedeným v předešlé větě a platnými právními předpisy povinen na tuto skutečnost upozornit společnost, respektive radu Města Kadaň. Odpovídá společnosti za škodu v souladu s ust. § 194 odst. 5 obch. zák. V případě, že bude takto vůči společnosti za škodu odpovídat, ručí ze zákona za závazky společnosti za podmínky, že věřitelé společností nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodů, že společnost zastavila platby. Jednatel si je vědom zákazu konkurence ve smyslu ust. § 136 obch. zák. Kromě zákonného zákazu konkurence jednatel nesmí dva roky po skončení své funkce vystupovat jako člen statutárního orgánu akciové společnosti nebo jako jednatel společnosti s ručeným omezením či statutární orgán jiného typu obchodní společnosti nebo družstva, které podniká ve stejném nebo odborném oboru podnikání jako společnost.
- 2.6 Jednatel je oprávněn delegovat část svých pravomocí týkající se vedení společnosti na ředitele společnosti.
- 2.7 Jednatel nesmí rozhodnout bez souhlasu valné hromady o uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části anebo smlouvy o nájmu podniku či jeho části.
- 2.8 Jednatel bude svoji funkci vykonávat zásadně v sídle společnosti, tj. Kadaň, Golovinova 1559, s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky.

Článek 3
Povinnosti společnosti vůči jednateli

- 3.1 Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat jednateli takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
- 3.2 Společnost se zavazuje, že poskytne jednateli veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

Článek 4
Odměna jednatele

- 4.1 Jednateli přísluší za výkon jeho funkce odměna ve výši 20.000,-Kč (slovy dvacetisícikorunčeských) měsíčně, kterou stanovila valná hromada, počínaje od července 2011.
- 4.2 Kromě odměny přísluší jednateli náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce a nejsou mu přiznány z jiného titulu.
- 4.3 Odměna a cestovní náhrady jednatele jsou splatné vždy do 15. dne následujícího měsíce vykonávané funkce na účet jednatele.

Článek 5
Plnění této smlouvy a její ukončení

- 5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 5.2 Tato smlouva končí ukončením funkce jednatele odstoupením z funkce nebo odvoláním valnou hromadou společnosti.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

- 6.1 Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouva musí mít písemnou formu.
- 6.2 Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, vztahují se na ni ustanovení obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
- 6.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Kadani, dne 1.7.2011



jednatel

z pověření valné hromady ze dne 16.6.2011



jednatel

Smlouva o výkonu funkce jednatele

podle § 59 a násl. Zákona 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění

po odsouhlasení jediného společníka Městem Kadaň,
IČ: 00261912, se sídlem Městský úřad Kadaň, nám. Míru 1, 432 01 Kadaň,
zastoupeným starostou města Kadaň Mgr. Janem Losenickým,
v působnosti valné hromady dne 26. 9. 2024, číslo usnesení 617/2024.

uzavřená mezi

Společností: Nemocnice Kadaň, s. r. o., se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
IČ: 25479300, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka č. 20011, zastoupená jednatelem: Mgr. Martinem Krušinou, MBA,
(dále jen společnost)

a

jednatelem: Mgr. Martin Krušina, MBA, narozený 14. 03. 1974, s trvalým bydlištěm
431 63 Perštejn, Lesní 251

(dále jen jednatel)

Rozhodnutím jediného společníka Města Kadaň, učiněným dne 26. 09. 2024 usnesením č. 617 /2024 při výkonu působnosti valné hromady, byl Mgr. Martin Krušina jmenován do funkce jednatele společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o., s účinností od 26. 09. 2024. Jednatel bude vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy, zejména podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je ujednání výkonu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným - jednatele (dále jen "funkce").

Touto smlouvou se jednatel zavazuje vykonávat pro společnost funkci jednatele v podobě obchodního vedení společnosti.

Jednatel byl zvolen do funkce jednatele společnosti rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady s účinností od 26. 09. 2024 a od tohoto data vykonává jednatel svou funkci. Jednatel přijímá své zvolení.

2. Společnost se zavazuje platit jednatele za výkon funkce odměnu (jak je definována níže).

3. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatel se zavazuje při výkonu své funkce dodržovat veškeré právní předpisy, zakladatelskou listinu společnosti a pokyny a usnesení valné hromady (jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady), dále se zavazuje vykonávat veškeré úkoly související s jeho pozicí ve společnosti řádně a v souladu s právními předpisy. Jednatel zastupující společnost vykonává vůči zaměstnancům společnosti všechna práva a povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce. Jednatel vykonává tuto činnost samostatně, v souladu se zakladatelskou listinou společnosti, a je povinen při výkonu funkce jednatele jednat s veškerou odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zájmy společnosti. Jednateli přísluší veškeré pravomoci v rámci vedení společnosti.

Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady stanoví, ke kterým jednáním je jednatel povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady. Úplný výčet stanovených právních jednání dle předchozí věty bude podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, která bude vyhotovena a schválena oběma stranami nejpozději do 1. 1. 2025.

4. Jednatel je vázán zákazem konkurence, jak je specifikován v § 199 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění a tento zákaz konkurence je povinen respektovat.

5. Výkonem funkce jednatele se rozumí zejména – k hlavním úkolům jednatele patří zejména:

- zajišťovat obchodní vedení společnosti, a to zejména v oblasti působnosti určené jediným společníkem společnosti v působnosti valné hromady;
- svolávat valnou hromadu, respektive radu města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady, a informovat ji o záležitostech společnosti,
- vyhotovovat zápisy z valných hromad,
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, sestavování účetní závěrky,

- vést seznam společníků, - hájit zájmy společnosti při sjednávání smluv,
- předkládat obchodnímu rejstříku v rámci Krajského soudu v Ústí nad Labem potřebné dokumenty do sbírky listin, na žádost společníka informovat o záležitostech společnosti a umožnit nahlížení do dokladů společnosti,
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám,
- podávat řádně a včas daňová přiznání,
- podávat návrhy na zápis změn skutečností v obchodním rejstříku a vyhotovit, bez zbytečného odkladu po tom, co se dozvěděl o změně společenské smlouvy, úplné znění společenské smlouvy společnosti a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku,
- zveřejňovat snížení základního kapitálu, pokud o něm bude jediným společníkem v působnosti valné hromady rozhodnuto;
- dodržovat pokyny a zásady uložené radou města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady,
- podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, pokud k tomu nastaly důvody, vyhotovit seznam majetku společnosti v úpadku,
- činit prohlášení o majetku společnosti jako osoby povinné před soudem v exekučním řízení, včetně sdělení předkupních práv k podniku, a poskytovat součinnost správci podniku dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění §§ 251 až 351a o výkonu rozhodnutí, a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění
- zajišťovat, aby činnost společnosti byla v souladu se všemi relevantními právními předpisy týkajícími se zdravotnických zařízení, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a dalšími předpisy týkajícími se poskytování zdravotní péče,
- udržovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče v souladu s normami a standardy Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších příslušných orgánů,
- zajišťovat dostatečný počet kvalifikovaného zdravotnického a nezdravotnického personálu a podporovat jejich odborný růst a průběžné vzdělávání,
- dodržovat pracovněprávní předpisy, včetně organizace pracovních směn a zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce,
- odpovídat za finanční řízení nemocnice s cílem zajistit její dlouhodobou stabilitu a udržitelnost, včetně přípravy a dodržování rozpočtu, monitorování finanční situace a navrhování opatření pro optimalizaci nákladů,
- připravit a udržovat plán krizového řízení, který zahrnuje postupy pro zvládání mimořádných událostí, jako jsou pandemie, přírodní katastrofy nebo jiné situace, které mohou ohrozit provoz nemocnice,

- zajistit ochranu osobních údajů pacientů a zaměstnanců v souladu s nařízením GDPR a dalšími relevantními zákony,
- spolupracovat s regulačními orgány, jako jsou zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a dalšími kontrolními orgány,
- odpovídat za strategickou komunikaci s veřejností, pacienty a médii, včetně správy reputace nemocnice a transparentního informování o poskytovaných službách,
- jednat s péčí řádného hospodáře a zajišťovat investice v souladu s platnými zákony a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenými Zastupitelstvem města,
- zodpovídat za dodržování etických standardů a kodexu chování společnosti, včetně zajištění, že všechny obchodní aktivity jsou prováděny s integritou a v souladu s etickými principy,
- sledovat a analyzovat vývoj legislativy a regulačních požadavků relevantních pro činnost společnosti, a zajistit implementaci nezbytných změn do interních procesů a politik společnosti,
- iniciovat a řídit strategické projekty a inovace v rámci společnosti, které mají za cíl zlepšit efektivitu, kvalitu služeb a celkovou konkurenceschopnost společnosti,
- pravidelně informovat valnou hromadu (jediného společníka v působnosti valné hromady prostřednictvím rady města) a dozorčí radu o stavu společnosti a jejích činnostech, včetně předkládání zpráv o finančním hospodaření, výkonnosti a strategických iniciativách;
- jednatel je povinen vynaložit veškeré své pracovní úsilí ve prospěch společnosti a podle svých možností hájit a podporovat zájmy společnosti a dále činit, popř. zajistit veškerá opatření nutná k dosažení přiměřených výnosů;
- jednatel je povinen oznámit společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů jediného společníka v působnosti valné hromady.

Jednatel odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za újmu, kterou ji způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce.

Jednatel se zavazuje striktně dodržovat interní předpisy a směrnice společnosti, byly-li přijaty.

6. Společnost je povinna vytvořit jednateli odpovídající podmínky k výkonu jeho funkce, poskytovat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že si je má obstarat jednatel sám.

Společnost je povinna poskytovat jednateli odměnu a osobní volno stanovené v následujících článcích této smlouvy.

Společnost je povinná odvádět za jednatele zákonem předepsané odvody.

II.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou**.

2. Jednatel je povinen vykonávat svou funkci po celou dobu jejího trvání, tj. od dne jmenování až do dne odvolání z funkce jednatele, případně do doby projednání odstoupení z funkce jednatele radou Města Kadaně, nebo do doby jmenování insolvenčního správce anebo do doby jiného zákonného způsobu zániku funkce nebo výpovědi smlouvy. Jednotlivé úkony specifikované v čl. I této smlouvy musí být prováděny v termínech stanovených právními předpisy a pokyny rady Města Kadaň.

III.

Odměna za výkon funkce jednatele

1. Za výkon funkce jednatele náleží jednateři **pevná měsíční odměna ve výši 270 000,- Kč** (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). Tato odměna je splatná na bankovní účet jednatele nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Pro tento účel předá jednatel společnosti číslo svého bankovního účtu do 7 dnů od uzavření této smlouvy.

2. Je-li jednatel uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti jednatele nebo zneužití návykových látek, náleží jednateři odměna za výkon funkce v plné výši po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, a to za podmínek obdobných, jako jsou podmínky pro zaměstnance podle zákoníku práce, a od 15. kalendářního dne do uplynutí 3 měsíců dočasné pracovní neschopnosti za současného trvání této smlouvy odměna ve výši rozdílu mezi jeho čistou měsíční odměnou podle této smlouvy a výší peněžité dávky v nemoci, pokud je vyplácena. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 3 měsíce, výplata odměny jednatele je pozastavena, a to až do doby, kdy pracovní neschopnost skončí a jednatel je opět schopen vykonávat své funkce. Po skončení pracovní neschopnosti je odměna za výkon funkce jednatele vyplácena opět v plné výši.

3. Kromě pravidelné pevné měsíční odměny dle čl. III. odst. 1. této smlouvy má jednatel nárok na **roční mimořádnou odměnu**, která může dosáhnout až maximální výše pěti měsíčních odměn dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Konkrétní výše a poskytnutí této mimořádné odměny závisí na rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady na základě vyhodnocení předem stanovených kritérií a splnění mimořádných úkolů, se kterými bude jednatel předem každoročně, nejpozději k 31. lednu daného roku, jediným společníkem v působnosti valné hromady písemně seznámen.

4. V případě odvolání z funkce jednatele anebo při výpovědi této smlouvy ze strany společnosti má jednatel nárok na **jednorázové odstupné** ve výši **šesti měsíčních** odměn dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, pokud k takovému odvolání nebo výpovědi této smlouvy ze strany společnosti nedošlo z následujících důvodů:

- a) byl-li jednatel pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin;
- b) porušil-li jednatel podstatným způsobem anebo opakovaně hrubým způsobem své povinnosti dle této smlouvy; společnost je povinna sdělit písemně jednateři konkrétní povinnosti, jejichž porušení se měl při výkonu své funkce dopustit;
- c) stal-li se jednatel v průběhu prvního roku trvání výkonu funkce nezpůsobilým k výkonu funkce jednatele společnosti po dobu alespoň tří měsíců, a to zejména, nikoli však výlučně, tehdy, protože jednatel onemocní nebo utrpí úraz;

V případě odvolání Jednatele z funkce dle čl. 5 odst. 5.4. písm. b), je Společnost povinna sdělit písemně Jednateli konkrétní povinnosti, jejichž porušení se měl při výkonu své funkce dopustit

Odstupné bude splatné nejpozději do 30 dnů od ukončení výkonu funkce jednatele.

IV.

Výhody spojené s výkonem funkce – vedlejší plnění

1. Společnost poskytuje jednateři následující výhody v souvislosti s výkonem jeho funkce – tzv. vedlejší plnění:

- Služební vozidlo: Společnost poskytuje jednateři služební vozidlo k užívání pro pracovní účely. Užívání vozidla pro soukromé účely je omezeno do maximálního rozsahu 500 km měsíčně. Veškeré náklady na provoz, údržbu a pojištění jsou hrazeny společností. Náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely nad stanovený limit hradí jednatel z vlastních prostředků.
- Mobilní telefon: Společnost poskytuje jednateři mobilní telefon s neomezeným tarifem, jehož náklady jsou plně hrazeny společností. Tento mobilní telefon zůstává ve vlastnictví společnosti.
- Počítač - notebook a další pracovní vybavení: Společnost jednateři poskytuje pracovní počítač – notebook a další vybavení nezbytné pro výkon jeho funkce. Toto vybavení zůstává ve vlastnictví společnosti.
- Jednatel je povinen při ukončení výkonu své funkce vrátit veškeré poskytnuté věci společnosti.
- Dovolená – osobní volno: Jednatel má nárok na dovolenou – osobní volno v rozsahu 5 týdnů ročně = 25 pracovních dní ročně, za stejných podmínek jako zaměstnanci společnosti. Při čerpání dovolené – osobního volna bude jednateři

vyplácena měsíční odměna dle čl. III. odst. 1. této smlouvy v plné výši, aniž by došlo k jejímu krácení. Případné nemoci či jiné překážky k výkonu funkce na straně jednatele nebudou důvodem ke krácení této dovolené – osobního volna, ovšem jen za podmínky, že případné nemoci či jiné překážky k výkonu funkce netrvaly v průběhu příslušného kalendářního roku v souhrnu déle než 3 (tři) měsíce. Nevycherpá-li jednatel zcela svůj nárok na dovolenou – osobní volno v daném kalendářním roce, v němž mu na dovolenou – osobní volno vznikl nárok, nárok na dovolenou (osobní volno) nebo její zbylou část zaniká, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Ujednání o zániku nároku na dovolenou (osobní volno) pro její nevycherpání dle předchozího ujednání neplatí, pokud jednatel nemohl tento celý nárok vyčerpat kvůli své dočasné pracovní neschopnosti nebo proto, že to neumožnilo zajištění řádného chodu společnosti – v takovém případě má nárok vyčerpat tuto zbylou část dovolené (osobního volna) do 31. 03. následujícího kalendářního roku.

2. Tyto výhody dle čl. IV. odst. 1. smlouvy jsou poskytovány po dobu trvání smlouvy o výkonu funkce.

V.

Zákaz konkurence a odpovědnost jednatele

Jednatel je povinen vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je povinen dodržovat zákonný zákaz konkurence, což zahrnuje nevyvíjení činností či aktivit, které by mohly být v rozporu se zájmy společnosti, jak je stanoveno v § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v § 51 až 57 téhož zákona.

Bez předchozího souhlasu všech společníků jednatel nesmí:

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem činnosti nebo podnikání, ani zastávat obdobnou funkci, pokud se nejedná o koncern, nebo se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Jednatel odpovídá společnosti za škodu vzniklou v důsledku porušení jeho povinností. Tato odpovědnost je objektivní, což znamená, že se jednatel může zprostit odpovědnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře, jak je specifikováno zejména v § 51 až § 57 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jednatel není odpovědný za škodu způsobenou plněním pokynů valné hromady (rady města), které jsou v rozporu s právními předpisy, pokud na tuto skutečnost upozornil společnost, respektive radu Města Kadaň. Odpovědnost jednatele se řídí

ustanoveními § 51 až § 57 a § 194 až § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Jednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce, a jejichž prozrazení třetí osobě by mohlo společnosti nebo jejím společníkům způsobit újmu. Jednatel nesmí využít jakékoliv informace, které získal při výkonu své funkce, k jinému účelu než k plnění svých povinností dle této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Při ukončení výkonu funkce jednatele, ať už z jakéhokoliv důvodu, je jednatel povinen neprodleně vrátit společnosti veškeré dokumenty týkající se společnosti (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.) a veškeré předměty a jiné věci, které obdržel od společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

VI.

Schválení smlouvy

Tuto smlouvu schválila valná hromada společnosti dne 26. 09. 2024.

VII.

Ostatní ujednání

Jednatel je povinen a oprávněn chránit práva a oprávněné zájmy společnosti, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a pokyny rady Města Kadaně jakožto jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady.

V případě, že jednatel není schopen vykonávat svou funkci, zejména z důvodu dlouhodobé nemoci nebo jiné závažné překážky, je povinen neprodleně informovat společnost o této skutečnosti a podle svých možností zajistit, aby nedošlo k poškození zájmů společnosti.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností ode dne jejího podpisu, až do dne, kdy jednatelem zanikne funkce jednatele.

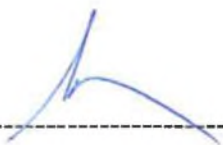
V ostatních případech platí obecně závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. podléhá tato smlouva schválení radou Města Kadaně.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

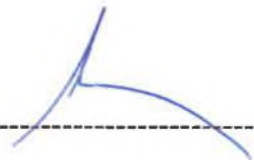
Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě, a to prostřednictvím chronologicky číslovaných dodatků.

Tato smlouva zároveň v plném rozsahu nahrazuje předchozí ústní ujednání stran či veškeré předchozí uzavřené smluvní dokumenty týkající se výkonu funkce jednatele či práv a povinností s výkonem této funkce spojené, a to za podmínky, že na ně byla aplikována ustanovení zákoníku práce.

V Kadani dne: 26.09.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' followed by a horizontal stroke, positioned above a dashed line.

společnost zastoupená jednatelem společnosti

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' followed by a horizontal stroke, positioned above a dashed line.

jednatel

